

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה טור פז  
יאיר לפיד

פ/1608/25

### הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב עיר), התשפ"ג–2023

- הוספת סעיף 1א 1. בפקודת העדה הדתית (המרה)<sup>1</sup> (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 1 יבוא :
- "הגדרות 1א. בפקודה זו, "רב עיר" – כהגדרתו בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס–1980<sup>2</sup>, לרבות רב אזורי ורב יישוב כהגדרתם בסעיף 7 לאותו חוק."
- תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לפקודה, אחרי סעיף קטן (1) יבוא :
- "(1א) לעניין פקודה זו רואים רב עיר כראש הסניף המקומי של העדה היהודית בשטח שבו הוא יושב.
- (ב) רב עיר רשאי להקים בית דין לגיור בשטח שבו הוא יושב.
- (ג) אישור רב עיר כי אדם המיר את דתו ונתקבל לעדה היהודית יחשב כתעודת אישור לצורך פקודה זו ללא צורך בכל אישור נוסף."

## דבר הסבר

מנגנון הגיור בישראל אינו נותן מענה מספק בכל הנוגע לגיורם של מי שאינם יהודים. בתי הדין המיוחדים לגיור אשר הוקמו בהחלטת הממשלה על פי דו"ח נאמן אינם עונים על הדרישה לגיור וכתוצאה מכך נוצרים עיכובים בתהליכי הגיור הגורמים פגיעה קשה במבקשים להתגייר. בעבר אפשרה מועצת הרבנות הראשית לכל רב עיר לגייר וליתן אישור, ואולם לאחר מכן החליטה מועצת הרבנות הראשית לשלול מרבני העיר סמכות זו. יש לזכור כי רבני העיר נבחרים מכוח תקנות בדבר בחירת רבני העיר שתוקנו על פי הסמכה בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, והם חייבים להיות בעלי כושר מהרבנות הראשית לישראל.

<sup>1</sup> חוקי אי"י, כרך ב', עמ' 1269.  
<sup>2</sup> ס"ח התש"ס, עמ' 90.

מוצע על כן להחזיר את המצב לקדמותו ולקבוע כי כל רב עיר ומועצה מקומית שנבחרו יהיו רשאים לגייר בכל בית דין שיקימו כפי שהיה נהוג.  
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/1295/24) ועל ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/2497/24).  
הצעת החוק זהה לפ/2497/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)